

Nr. 52 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers. 1. März 1938

R 1501/5192, S. 11–13 Abschrift, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheim!

An

- a)
alle Obersten Reichsbehörden,
- b)
alle Landesregierungen,
sowie den Herrn Reichskommissar für das Saarland
in Preußen: an den Herrn Preußischen Finanzminister,
an die Herren Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten sowie den Herrn Stadtpräsidenten in Berlin.

Betrifft: Ausschluß von Juden von der Vergebung öffentlicher Aufträge.

Das Reichskabinett hat auf meinen Antrag² beschlossen, Ziffer III der Richtlinien des Reichskabinetts über die Vergebung öffentlicher Aufträge vom 14. Juli 1933 wie folgt neu zu fassen:

„Bei der Vergebung öffentlicher Aufträge ist nach dem Grundsatz zu verfahren, daß jüdische Firmen nicht zu beteiligen sind, es sei denn, daß im Ausnahmefalle zwingende Gründe des Allgemeininteresses eine solche Vergebung erforderlich machen.“

Ziffer III der Richtlinien des Reichskabinetts vom 14. Juli 1933 sah in der bisherigen Fassung – unbeschadet des Grundsatzes der Bevorzugung „arischer“ Bewerber – noch die Möglichkeit vor, jüdische Firmen dann an öffentlichen Aufträgen zu beteiligen, wenn ihre Angebote günstiger waren. Es war also hinsichtlich der Beteiligung oder Nichtbeteiligung jüdischer Firmen an öffentlichen Aufträgen auf rein wirtschaftliche Gesichtspunkte abgestellt worden, wobei der damals im Vordergrund stehende Gesichtspunkt der Arbeitsbeschaffung ausschlaggebend war. Dieser Gesichtspunkt hat im Laufe der letzten Jahre in dem Maße an Bedeutung verloren, in dem das Problem der Beseitigung der Arbeitslosigkeit seiner Lösung entgegenging. Wenn zum Zeitpunkt des Erlasses der Kabinettsrichtlinien vom 14. Juli 1933 der Gedanke maßgebend war, daß die gesamte Wirtschaftspolitik auf die Beseitigung der Arbeitslosigkeit auszurichten sei, so sind derartige Erwägungen bei dem heutigen Stande der Dinge nicht mehr entscheidend. Nachdem unerwünschte Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt in irgendwie wesentlichem Ausmaße nicht mehr zu erwarten sind, ist es geboten, den Grundsätzen der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik durch eine weitere Zurückdrängung des jüdischen Einflusses auch auf dem Gebiete des öffentlichen Auftragswesens Rechnung zu tragen. Es muß daher künftig davon ausgegangen werden, daß im Grundsatz die Beteiligung einer jüdischen Firma an Aufträgen der öffentlichen Hand überhaupt als *unstatthaft* anzusehen ist.

¹ Weitere Exemplare in: R 3101/34740, Bl. 19 f.; R 1501/5519, S. 103 ff. Druck im Auszug: K. PÄTZOLD, Verfolgung, Nr. 101; Regest: WALK, Sonderrecht, Nr. II/431.

² KabVorl. vom 7. 12. 1937: ARH IV, Nr. 184. Hier das Nähere zur Vorgeschichte.

Wie die Neufassung der Richtlinien bereits zum Ausdruck bringt, können allerdings auch künftig Ausnahmefälle Vorkommen, in welchen die Heranziehung einer jüdischen Firma vorläufig noch nicht völlig vermeidbar ist. Eine erschöpfende Darstellung der hier denkbaren Ausnahmefälle ist selbstverständlich nicht möglich und die Entscheidung muß im Einzelfall dem pflichtgemäßen Ermessen der Beschaffungsstellen überlassen bleiben. Zu denken ist bei den Ausnahmefällen im wesentlichen an bestimmte Spezialbetriebe, welche – zum Teil auch auf dem Gebiete der Heeresbeschaffungen – im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht entbehrt werden können, sowie an Fälle, in denen außergewöhnliche Exportleistungen eine Unterstützung des Betriebes aus zwingenden gesamtwirtschaftlichen Erwägungen tunlich erscheinen lassen. Mit größter Umsicht ist ferner vorzugehen, wenn der bisher an öffentlichen Aufträgen beteiligt gewesene jüdische Betrieb sich in einem derjenigen *Grenzgebiete* befindet, die ich in meinem Erlaß vom 15. Mai 1937 – IV 10078/37 – als *besonders auftragsbedürftig* erklärt habe³. Hier muß unter allen Umständen dafür Sorge getragen werden, daß der dem jüdischen Betrieb zu entziehende Auftrag an eine nichtjüdische Firma im gleichen Gebiet gegeben wird, daß also der Auftrag dem förderungsbedürftigen Grenzgebiet nicht verloren geht. Sollte dies im Einzelfall nicht durchführbar sein, und die Entziehung des Auftrages mit Rücksicht auf die Lage des Betriebes eine schwere Gefährdung desselben und die Gefahr umfangreicher Arbeiterentlassungen mit sich bringen, so wird hier ein die vorläufige Weiterberücksichtigung des jüdischen Betriebes rechtfertigender Ausnahmefall im Sinne des eingangs erwähnten Kabinettsbeschlusses angenommen werden können. Umgekehrt wird bei der Entziehung von Aufträgen an jüdische Firmen, die in nicht besonders zu berücksichtigenden Grenzgebieten liegen, dahin gestrebt werden müssen, den Auftrag auf geeignete nichtjüdische Betriebe in den förderungsbedürftigen Grenzgebieten zu verlegen. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den auf meinen Antrag ergangenen Beschluß des Reichskabinetts vom 5. April 1937⁴, der alle Ressorts verpflichtet, den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Grenzgebiete in jeder nur möglichen Weise Rechnung zu tragen.

Der durch den Kabinettsbeschluß nunmehr festgelegte grundsätzliche Ausschluß jüdischer Unternehmer und Gewerbebetriebe von öffentlichen Aufträgen verpflichtet alle Beschaffungsstellen zur Prüfung, welche der von ihnen bisher berücksichtigten Betriebe als jüdisch anzusehen sind. Der Herr Preußische Ministerpräsident hat hinsichtlich der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Gewerbebetrieb als jüdisch anzusehen ist, gelegentlich der Kürzung der Kontingente der jüdischen Betriebe in seiner Eigenschaft als beauftragter Reichswirtschaftsminister am 4. Januar 1938 die anliegenden Richtlinien erlassen⁵. Diese vorläufigen Richtlinien sind auch für die hier in Rede

³ ARH IV, Nr. 54 Anm. 11.

⁴ Ebd.

⁵ RdErl. an die Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern in der RWiK vom 4. 1. 1938; R 3101/34740, Bl. 19; R 1501/5192, Bl. 14; R 1501/5509, S. 25 f.; WALK Nr. II/398; vgl. ARH IV, Nr. 184 Anm. 8. Der Erlaß hatte die IHK angewiesen, alle jüd. Unternehmen zwecks Kürzung ihrer Devisen- und Rohstoffkontingente nach folg. Grundsätzen auszufiltern:

„1. Der Gewerbebetrieb einer Einzelfirma gilt als jüdisch, wenn der Inhaber Jude ist.

2. Der Gewerbebetrieb einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft gilt als jüdisch, wenn ein persönlich haftender Gesellschafter Jude ist.

3. Der Gewerbebetrieb einer juristischen Person gilt als jüdisch:

– a)

wenn sich unter den gesetzlich zur Vertretung berufenen Personen Juden befinden,

– b)

wenn von den Mitgliedern des Aufsichtsrats mehr als ein Viertel Juden sind, oder

– c)

wenn Juden nach Kapital oder Stimmrecht entscheidend, d. h. in solchem Maße beteiligt sind, daß ohne ihre Zustimmung Beschlüsse des obersten Verwaltungsorgans (Hauptversammlung, Gesellschafterversammlung usw.) nicht gefaßt werden können; entscheidende Beteiligung liegt nicht vor, wenn die Zustimmung der Juden nur für solche Beschlüsse erforderlich ist, für die das Gesetz eine besondere Mehrheit vorschreibt. – Sind bei einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien bei Erlaß dieser Anordnung unter den Vorstandsmitgliedern keine oder unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht mehr als ein Viertel Juden, so kann in der Regel angenommen werden, daß Juden nach Kapital oder Stimmrecht nicht entscheidend beteiligt sind.

4. Ein Gewerbebetrieb gilt darüber hinaus dann als jüdisch, wenn er tatsächlich unter dem beherrschenden Einfluß von Juden steht. – Zweifelsfälle sind mir zur Entscheidung vorzulegen.“

stehende Frage des Ausschlusses jüdischer Betriebe von öffentlichen Aufträgen bis zum Erlaß einer gesetzlichen Regelung⁶ anzuwenden. Da in dem vorerwähnten Erlaß vom 4. Januar 1938 – IV 45791/37 – die Industrie- und Handelskammern gehalten sind, auf Grund der vorläufigen Begriffsbestimmungen Auskunft zu geben, ob ein Betrieb jüdisch oder nichtjüdisch ist, müssen auch die vergebenden Stellen in Zweifelsfällen sich an die Industrie- und Handelskammern wenden. Die Bezirksausgleichstellen für öffentliche Aufträge, welche mit einer großen Zahl dezentraler Beschaffungsstellen des Reichs, der Länder und der Gemeinden bei der Auftragsverteilung Zusammenarbeiten, habe ich entsprechend angewiesen; die Reichsausgleichstelle für öffentliche Aufträge in meinem Ressort wird in derselben Richtung verfahren.

Ich bitte, alle Ihrem Geschäftsbereich unterstehenden Vergebungsstellen mit entsprechender Weisung zu versehen⁷ und dafür Sorge zu tragen, daß, von zwingenden Ausnahmen abgesehen, künftig keine Dienststelle des nationalsozialistischen Staates einem als jüdisch zu betrachtenden Gewerbebetriebe mehr Aufträge erteilt⁸.

Dieser Erlaß wird nicht veröffentlicht.

In Vertretung
Brinkmann

⁶ Gemeint ist der Entw. einer 3. VO zum ReichsbürgerG: Dok. Nr. 9.

⁷ Weitergabe an nachgeordnete Behörden durch den RIM: R 1501/5519, S. 103–114; durch des OKW: MA, RW 19/1991, Bl. 47–51.

⁸ Am 31. 5. 1938 übersandte der RWiM den Empfängern des vorlieg. RdErl. Abdruck eines weiteren Erlasses an die Arbeitsgemeinschaft der IHK in der RWiK vom 13. 5., welcher die Kriterien bei Anwendung der Ziff. 3 des Erlasses vom 4. 1. (o. Anm. 5) nochmals verschärfte: Voraussetzung für die Anerkennung als nichtjüd. Gewerbebetrieb war fortan, „daß auch dem Aufsichtsrat kein jüdisches Mitglied mehr angehört und daß bezüglich des Gesellschaftskapitals eine $\frac{3}{4}$ -Mehrheit der nichtjüdischen Gesellschafter oder Aktionäre vorhanden ist“. R 43 II/417b, Bl. 63.

Zitierhinweis

Nr. 52 Runderlaß des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers. 1. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d052>